



PUTUSAN
Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD RIZKI HARAHAH ALIAS RISKI;**
2. Tempat lahir : Aek Nabara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/14 Juli 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan TK. Dusun Cinta Makmur Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 April 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Johannes Agustinus Nababan, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Perlindungan Konsumen PERSADA Medan Cabang Labuhanbatu (LBH-KP PERSADA) yang beralamat di Jalan Olahraga, Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 5 Juli 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 15 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP Alias RISKI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut:
3. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP Alias RISKI, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidaire : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAHAP Alias RISKI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun & 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsidaire 8 (delapan) bulan Penjara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip sedang berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai senilai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.
- 6.** Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-171/RP.RAP/05/2023 tanggal 3 Juni 2023 sebagai berikut:

Dakwaan:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI datang ke lokasi di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, dan sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa bangun dan melihat Sdr. TOPA (Dpo/Belum tertangkap) sudah berjualan narkotika jenis sabu di lokasi tersebut, dan sekira pukul 15.00 WIB narkotika jenis sabu milik Sdr. TOPA habis terjual dan namun pembeli narkotika jenis sabu terus berdatangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa melihat Sdr. TOPA sudah menerima atau mengambil uang pembeli narkoba jenis sabu tersebut sekitar 4 (empat) orang yang dimana salah satunya Terdakwa kenal bernama panggilan NAINGGOLAN sedangkan yang 3 (tiga) lagi kenal wajah namun tidak kenal nama, dan setelah mengambil uang pembeli tersebut maka Sdr. TOPA berkata kepada para pembeli tersebut “ tunggu sini bentar ya “, kemudian Sdr. TOPA pergi mengambil narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 19.00 WIB ketika Terdakwa masih tidur-tiduran di lokasi tersebut maka Sdr. TOPA datang menemui Terdakwa dan saat itu Sdr. TOPA berkata kepada Terdakwa “ RIS, ini buat dulu ya jangan kurang ini 800 aku makan dulu, buat punya bang NAINGGOLAN itu 60 “, dan ketika Sdr. TOPA berbicara itu kepada Terdakwa maka Sdr. TOPA sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong menggunakan tangan kanannya “, dan Terdakwa langsung menerima narkoba dan plastik klip kosong tersebut menggunakan tangan kanan Terdakwa, dan Terdakwa berkata kepada Sdr. TOPA “ iya “, kemudian Terdakwa langsung melayani pembeli narkoba jenis sabu tersebut yang bernama NAINGGOLAN tersebut dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis sabu dengan taksiran harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), sedangkan yang 3 (tiga) orang yang dari tadi sudah menunggu maka ketiga orang tersebut merasa kesal karena Sdr. TOPA lama datang sehingga tidak jadi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan ketiga orang tersebut meminta kembali uangnya yang sudah terlanjur diberikan kepada Sdr. TOPA, dan ketiga orang tersebut pergi membeli narkoba jenis sabu kepada penjual lain bernama TONI, kemudian Terdakwa tetap di lokasi tersebut sambil melayani pembeli narkoba jenis sabu lainnya sedangkan Sdr. TOPA makan disekitar lokasi Terdakwa menjual narkoba jenis sabu sambil memantau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut laku terjual dalam waktu 1 (satu) jam atau sekitar jam 20.00 WIB dan saat itu Terdakwa langsung menyetorkan uang penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdr. TOPA yang berada di lokasi penjualan narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Sdr. TOPA berkata kepada Terdakwa “ udah pas Ki ? “, dan Terdakwa menjawab “ udah “, kemudian Sdr. TOPA pergi untuk menjemput narkoba jenis sabu lagi karena yang 1 (satu) gram sudah habis terjual, dan 15 menit kemudian atau sekira pukul 20.15 WIB Sdr. TOPA

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



kembali menemui Terdakwa kelokasi tersebut dan berkata kepada Terdakwa “ ini lagi Ki, harus pas ya Ki “, sambil menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang tembus pandang berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan 6 (enam) buah plastik klip kecil kosong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa mempaketi narkoba jenis sabu tersebut dan melayani pembeli narkoba jenis sabu yang datang, dan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram yang kedua diberikan Sdr. TOPA kepada Terdakwa laku terjual dalam waktu 1 (satu) jam setengah dan saat itu uang penjualan narkoba jenis sabu tersebut hanya Rp. 722.000,- (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dan Terdakwa menemui Sdr. TOPA disekitar lokasi penjualan narkoba jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dan Sdr. TOPA menerima uang yang Terdakwa setorkan tersebut dan menghitungnya, kemudian Sdr. TOPA berkata kepada Terdakwa “ kurang ya Ki “, dan Terdakwa menjawab “ iya Sdr. TOPA “, kemudian Sdr. TOPA berkata kepada Terdakwa “ pas kan lah dulu ya Ki “, dan Terdakwa menjawab “ iyalah “, namun saat itu Sdr. TOPA tidak menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa duduk-duduk dilokasi penjualan narkoba jenis sabu tersebut sedangkan Sdr. TOPA pergi, sedangkan uang sisa penjualan narkoba jenis sabu sebesar Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) tersebut Terdakwa kantong di kantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa.

Kemudian sekira pukul 22.50 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dilokasi penjualan narkoba jenis sabu tersebut tiba-tiba datang saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil kosong diatas tanah tepat disamping kaki sebelah kanan Terdakwa, dan juga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi narkoba jenis sabu diatas tanah didepan Terdakwa berjarak sekitar 1 (satu) meter yang tidak Terdakwa ketahui milik siapa, dan setelah Terdakwa digeledah maka ditemukan Uang tunai senilai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dikantong celana bagian belakang sebelah kanan Terdakwa yang merupakan sisa hasil penjualan narkoba jenis sabu, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H melakukan interogasi lisan terhadap Terdakwa, selanjutnya saksi RISNAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 157/03.10102/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.22 gram dan Berat Netto 1.02 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2000/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu ada pengedar narkoba jenis sabu bernama panggilan RISKI yang sudah meresahkan masyarakat Aek Nabara, atas informasi tersebut saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H melakukan penyelidikan dan pulbaket, hingga pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang kami lakukan bahwa informasi tersebut benar A1 dimana di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tersebut ada lokasi untuk menjual narkoba jenis sabu yang dilakukan laki-laki bernama RISKI tersebut, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H menyusun rencana kerja untuk dapat menangkap target operasi tersebut, kemudian sekira pukul 22.45 WIB saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan melihat target sedang duduk-duduk sambil menunggu para pembeli narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 22.50 WIB ketika target sedang duduk-duduk sendiri dalam keadaan lengah maka saat itu juga saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H perlahan mendekati target dengan cara mengendap-endap namun ketika saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari target maka saat itu target menyadari dan melihat kami dimana saat itu kami langsung menyenter ke target dan sontak seketika target langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih menggunakan tangan kanannya dan kami pun langsung melakukan penangkapan terhadap target namun saat target melawan dan sempat bergulat dengan kami namun akhirnya target berhasil diamankan, kemudian setelah target berhasil diamankan maka saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H langsung mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari atas tanah yang berjarak

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



sekitar setengah meter dari target yang sempat kami lihat dibuangnya menggunakan tangan kanannya, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai senilai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H melakukan interogasi dan target mengaku bernama Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI, kemudian saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H melakukan interogasi lisan terhadap MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI dimana hasil interogasi lisan yang kami lakukan dilokasi penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI bahwa menerangkan mengakui 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan uang tunai senilai Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) tersebut miliknya dimana uang tersebut merupakan sisa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk plastik klip kecil kosong merupakan plastik klip yang digunakan untuk membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu untuk dijual yang diperoleh dari laki-laki bernama TOPA, namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI tidak mengakui miliknya, selanjutnya saksi RISNAL SITUNGKIR, S.H, saksi FERI C. SEMBIRING, S.H dan saksi WENDRO A. PARDOSI, S.H membawa Terdakwa MUHAMMAD RIZKI HARAHAH Alias RISKI berikut barang bukti yang ditemukan ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu untuk proses hukum lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 157/03.10102/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E dan Rinawati S. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu)



bungkus plastic klip berisi diduga Narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 1.22 gram dan Berat Netto 1.02 gram.

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. LAB : 2000/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 05 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram diduga mengandung narkotika milik MUHAMMAD RIZKI HARAHAP Alias RISKI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi atau maksud dari Surat Dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WIB di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkotika jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan Riski yang sudah meresahkan masyarakat, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan dan pulbaket, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.00



WIB Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., lakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menyusun rencana kerja lalu sekira pukul 22.45 WIB Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan pengintaian lokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu para pembeli narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 22.50 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri dalam keadaan lengah maka saat itu juga Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., perlahan mendekati Terdakwa dengan cara mengendap-endap namun ketika Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa maka saat itu Terdakwa menyadari dan melihat Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dimana saat itu Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung menyenter ke Terdakwa dan sontak seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih menggunakan tangan kanannya dan Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa melawan dan sempat bergulat dengan Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan maka Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari atas tanah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa yang sempat Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., lihat dibuangnya menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan interogasi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dimana barang bukti berupa uang merupakan sisa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk plastik klip kecil kosong merupakan plastik klip yang digunakan untuk membagi atau membungkus narkoba jenis sabu untuk dijual yang diperoleh dari laki-laki bernama Topa, namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakui miliknya, selanjutnya Saksi bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WIB di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu, Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., (Anggota Kepolisian Polres. Labuhanbatu) telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena narkoba jenis sabu;

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkoba jenis sabu bernama panggilan Riski yang sudah meresahkan masyarakat, lalu atas informasi tersebut Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan penyelidikan dan pulbaket, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., lakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H.,



menyusun rencana kerja lalu sekira pukul 22.45 WIB Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu para pembeli narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 22.50 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri dalam keadaan lengah maka saat itu juga Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., perlahan mendekati Terdakwa dengan cara mengendap-endap namun ketika Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa maka saat itu Terdakwa menyadari dan melihat Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., dimana saat itu Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., langsung menyenter ke Terdakwa dan sontak seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih menggunakan tangan kanannya dan Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa melawan dan sempat bergulat dengan Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan maka Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., langsung mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari atas tanah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa yang sempat Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., lihat dibuangnya menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dimana barang bukti berupa uang merupakan sisa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk plastik klip kecil kosong merupakan plastik klip yang digunakan

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



untuk membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu untuk dijual yang diperoleh dari laki-laki bernama Topa, namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakui miliknya, selanjutnya Saksi bersama rekannya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WIB di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Topa (Dpo) sedangkan barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara penimbangan barang bukti Nomor : 157/03.10102/2023 tanggal 31 Maret 2023 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang Agus Alexander Yeremia, S.E dan Rinawati S. terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,22 (satu koma dua dua) gram dan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara No. LAB : 2000/NNF/2023 pada hari Rabu tanggal 5 April 2023, yang dibuat oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, M. Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T, yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,02 (satu koma nol dua) gram milik Terdakwa adalah benar positif mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WIB di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan Riski yang sudah meresahkan masyarakat, lalu atas informasi tersebut Saksi Feri C.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan dan pulbaket, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., lakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menyusun rencana kerja lalu sekira pukul 22.45 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu para pembeli narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 22.50 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri dalam keadaan lengah maka saat itu juga Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., perlahan mendekati Terdakwa dengan cara mengendap-endap namun ketika Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa maka saat itu Terdakwa menyadari dan melihat Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dimana saat itu Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung menyenter ke Terdakwa dan sontak seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih menggunakan tangan kanannya dan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa melawan dan sempat bergulat dengan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan maka Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari atas tanah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa yang sempat Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., lihat dibuangnya menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dimana barang bukti berupa uang merupakan sisa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk plastik klip kecil kosong merupakan plastik klip yang digunakan untuk membagi atau membungkus narkoba jenis sabu untuk dijual yang diperoleh dari laki-laki bernama Topa, namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakui miliknya, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Topa (Dpo) sedangkan barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa, Terdakwa sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki/menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dimaksudkan dengan "*setiap orang*" di sini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan yaitu orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke person*) yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Muhammad Rizki Harahap Alias Riski dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensialaboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi pada hari Kamis

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 22.50 WIB di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu karena narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif artinya jika salah satu perbuatan terbukti maka unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa definisi “menawarkan” adalah menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya dijual atau menjual atau membeli atau menerima sedangkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, makelar, calo dalam perundingan jual beli sedangkan yang dimaksud dengan “jual beli” adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual dan yang dimaksud dengan “menukar” adalah mengganti sesuatu barang dengan barang yang lain sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan / menyerahkan sesuatu barang kepada orang lain sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur dari dakwaan ini dapat dibuktikan apabila adanya maksud Terdakwa dalam serangkaian



kegiatan memperdagangkan atau turut berperan dalam memperdagangkan benda sesuatu dalam hal ini Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan Riski yang sudah meresahkan masyarakat, lalu atas informasi tersebut Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan dan pulbaket, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., lakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menyusun rencana kerja lalu sekira pukul 22.45 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu para pembeli narkotika jenis sabu, dan sekira pukul 22.50 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri dalam keadaan lengah maka saat itu juga Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., perlahan mendekati Terdakwa dengan cara mengendap-endap namun ketika Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa maka saat itu Terdakwa menyadari dan melihat Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dimana saat itu Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H.,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



langsung menyenter ke Terdakwa dan sontak seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih menggunakan tangan kanannya dan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa melawan dan sempat bergulat dengan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan maka Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu tersebut dari atas tanah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa yang sempat Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., lihat dibuangnya menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dimana barang bukti berupa uang merupakan sisa uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dan untuk plastik klip kecil kosong merupakan plastik klip yang digunakan untuk membagi atau mempaketi narkotika jenis sabu untuk dijual yang diperoleh dari laki-laki bernama Topa, namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakui miliknya, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Topa (Dpo) sedangkan barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlihat bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ia sedang tidak melakukan transaksi jual beli narkotika walaupun pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



narkotika jenis sabu ditemukan diatas tanah dan diperoleh Terdakwa dari Topa (Dpo) akan tetapi berangkat dari keadaan atau fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud dari perbuatan Terdakwa adalah menguasai narkotika jenis sabu dimana pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang narkotika jenis sabu ditemukan diatas tanah menunjukkan bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi didalam perbuatan Terdakwa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur delik dalam Dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan dakwaan primair penuntut umum maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum didalam pertimbangan dakwaan primair tersebut kedalam pertimbangan unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan didalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotikayang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian tanaman adalah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sedangkan sabu-sabu bukanlah sesuatu yang ditanam yang dapat hidup tumbuh dan berkembang sehingga sabu-sabu tersebut termasuk kedalam golongan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan penangkapan Terdakwa tersebut berawal setelah sebelumnya pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Poncet Desa Perbaungan Kecamatan Bilah Hulu Kabupaten Labuhanbatu ada pengedar narkotika jenis sabu bernama panggilan Riski yang sudah meresahkan masyarakat, lalu atas informasi tersebut Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan penyelidikan dan pulbaket, kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Feri C.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., selesai melakukan lidik dan baket terhadap informasi tersebut dimana hasil lidik dan baket yang Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., lakukan bahwa informasi tersebut benar, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., menyusun rencana kerja lalu sekira pukul 22.45 WIB Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan pengintaian dilokasi yang dimaksud dan melihat Terdakwa sedang duduk-duduk sambil menunggu para pembeli narkoba jenis sabu, dan sekira pukul 22.50 WIB ketika Terdakwa sedang duduk-duduk sendiri dalam keadaan lengah maka saat itu juga Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., perlahan mendekati Terdakwa dengan cara mengendap-endap namun ketika Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., sudah berjarak sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa maka saat itu Terdakwa menyadari dan melihat Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., dimana saat itu Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung menyenter ke Terdakwa dan sontak seketika Terdakwa langsung membuang 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih menggunakan tangan kanannya dan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., pun langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa namun saat itu Terdakwa melawan dan sempat bergulat dengan Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., namun akhirnya Terdakwa berhasil diamankan, kemudian setelah Terdakwa berhasil diamankan maka Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., langsung mengamankan 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu tersebut dari atas tanah yang berjarak sekitar setengah meter dari Terdakwa yang sempat Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., lihat dibuangnya menggunakan tangan kanannya, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dikantong celana bagian depan sebelah kanan dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah) dengan perincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 6 (enam) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana bagian belakang sebelah kanan, kemudian Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi,

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



S.H., melakukan interogasi terhadap Terdakwa yang dimana Terdakwa mengakui barang bukti tersebut miliknya dimana barang bukti berupa uang merupakan sisa uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dan untuk plastik klip kecil kosong merupakan plastik klip yang digunakan untuk membagi atau mempaketi narkoba jenis sabu untuk dijual yang diperoleh dari laki-laki bernama Topa, namun untuk 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mengakui miliknya, selanjutnya Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., membawa Terdakwa berikut barang bukti ke Kantor Satres Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong dan Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari Topa (Dpo) sedangkan barang bukti berupa uang tersebut adalah hasil dari penjualan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda. Sumatera Utara dan selain itu juga Terdakwa tidak ada izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa saat ditangkap oleh Saksi Feri C. Sembiring, S.H., bersama dengan Saksi Wendro A. Pardosi, S.H., (Anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi kristal putih yang narkoba jenis sabu, yang mana barang bukti yang ditemukan dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa telah mengakui bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa sehingga unsur menguasai narkoba golongan I bukan tanaman ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup sehingga pidana denda yang akan dijatuhkan dianggap cukup adil dan sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bungkus plastik klip sedang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto dan 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan serta memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Harahap Alias Riski** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Rizki Harahap Alias Riski** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisi Narkoba jenis sabu seberat 1,02 (satu koma nol dua) gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil kosong;
- Dimusnahkan;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh, Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H. dan Bob Sadiwijaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Dimas Pratama, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Welly Irdianto, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Hayati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27